РЕКЛАМА

Дело № 2-335/2022

Номер дела: **2-335/2022**

УИН: **25RS0030-01-2022-000419-21**

Дата начала: **25.02.2022**

Дата рассмотрения: **04.07.2022**

Суд: **Хасанский районный суд Приморского края**

Судья: **Гурская Анна Николаевна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	прокурор Хасанского района		
ОТВЕТЧИК	МКДОУ "Детский сад Теремок"		
ОТВЕТЧИК	администрация Хасанского муниципального района		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			25.02.2022
Передача материалов судье			25.02.2022
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		28.02.2022
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			28.02.2022
Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК)			28.02.2022
Предварительное судебное заседание	Заседание отложено	ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	05.04.2022

Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК)			05.04.2022
Предварительное судебное заседание	Заседание отложено	ИНЫЕ ПРИЧИНЫ	05.05.2022
Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК)			05.05.2022
Предварительное судебное заседание	Назначено судебное заседание		04.07.2022
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	04.07.2022
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			08.07.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			13.07.2022
Дело оформлено			18.08.2022
Дело передано в архив			11.08.2023
Регистрация ходатайства/заявления лица, участвующего в деле		заявление о процессуальном правопреемстве	15.09.2025
Изучение поступившего ходатайства/ заявления	Назначено судебное заседание для рассмотрения ходатайства/заявления/ вопроса		16.09.2025
Судебное заседание	Ходатайство/заявление УДОВЛЕТВОРЕНО		24.09.2025
Дело сдано в архив после рассмотрения ходатайства/заявления/ вопроса			26.09.2025

Акты

дело № 2-335/22

25RS0030-01-2022-000419-21

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 июля 2022 года п. Славянка

Хасанский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Гурской А.Н.,

при секретаре Колодиной С.Ю.,

с участием прокурора Колмагоровой Ю.А.,

представителя ответчика Павленко П.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Хасанского района Приморского края в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к администрации Хасанского муниципального района, Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад Теремок» пгт.Зарубино Хасанского муниципального района о возложении обязанности,

установил:

прокурор Хасанского района обратился в суд с вышеуказанными исковыми требованиями, ссылаясь на то, что прокуратурой проведена проверка исполнения муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Теремок» пгт.Зарубино (далее МКДОУ «Теремок») требований законодательства в сфере противодействия терроризму и антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

МКДОУ «Теремок» является юридическим лицом, воспитанникам которого, в том числе предоставляются права на охрану жизни и здоровья. Учреждение в установленном законодательством РФ несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, а также работников учреждения.

Согласно категорированию объекта, МКДОУ «Теремок» относится к объекту (территории) третьей категории опасности, поскольку МКДОУ «Теремок» является объектом с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних.

В нарушении требований Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», п.6.1 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в МКДОУ «Теремок» пгт.Зарубино, отсутствует система видеонаблюдения, в связи с чем, комплексная безопасность и антитеррористическая защищенность учреждения не обеспечивается, не реализуется деятельность по предупреждению терроризма.

По факту нарушения требований законодательства о противодействии терроризму, прокуратурой Хасанского района неоднократно заведующему МКДОУ «Теремок» пгт.Зарубино вносились представления об устранении нарушений требований к антитеррористической защищенности объекта (представление от 30.04.2020, от 31.03.2021), при этом процесс их устранения необоснованно затянут. Подобная ситуация является недопустимой и способствует невыполнению годами в образовательном учреждении мер безопасности, что ставит под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних и персонала учреждения.

Прокурор просит: обязать МКДОУ «Теремок» пгт.Зарубино создать безопасные условия обучения и воспитания, путем оборудования здания бюджетного дошкольного образовательного учреждения системой видеонаблюдения, обеспечивающей непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течении двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу; обязать администрацию Хасанского района Приморского края осуществить финансирование расходов, необходимых на установку системы видеонаблюдения в МКДОУ «Теремок» пгт.Зарубино, расположенного по адресу: <адрес>А в течении одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании помощник прокурора Хасанского района Колмагорова Ю.А поддержала исковые требования в полном объеме.

Представитель администрации Хасанского муниципального района Павленко П.С. с исковыми требованиями не согласилась. В письменном отзыве на иск указала, что финансирование муниципальных учреждений производится в пределах поступающих доходов, которых не хватает на исполнение предусмотренных законодательством расходных

полномочий, в том числе на осуществление первоочередных расходов в полном объеме. 18.04.2022 от заведующей МКДОУ «Детский сад «Теремок» в МКУ Управление образования Хасанского муниципального района поступила заявка, в которой представлено коммерческое предложение на установку системы видеонаблюдения от 04.04.2022 на сумму 954145 руб. В бюджете на 2022 год данная сумма не запланирована. Таким образом, исполнить решение суда в течении 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу, как заявлено в исковом заявлении не представляется возможным. Оборудовать здание МКДОУ «Детский сад «Теремок» системой видеонаблюдения возможно только в 2023 году, когда в 2022 г. будет принят бюджет Хасанского муниципального округа на 2023 г.

Представитель МКДОУ «Теремок» пгт.Зарубино в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствии представителя МКДОУ «Теремок».

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения.

На основании ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.1999 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей, а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских учреждений, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством РФ случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

В силу п. п. 2, 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ", к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Как установлено судебным разбирательством и подтверждено материалами дела, МКДОУ «Детский сад «Теремок» пгт.Зарубино является юридическим лицом, воспитанникам которого, в том числе предоставляются права на охрану жизни и здоровья. Учреждение в установленном законодательством РФ несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, а также работников учреждения.

Согласно Уставу образовательного учреждения, учредителем и собственником учреждения является муниципальное образование Хасанский муниципальный район. Полномочия и функции учредителя в отношении муниципального учреждения осуществляет администрация Хасанского муниципального района.

<адрес> проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере противодействия терроризму, об обеспечении безопасных условий образования в деятельности ответчика, в ходе которой установлено, что МКДОУ «Теремок» пгт.Зарубино,

расположенное по адресу: пгт.Зарубино, <адрес>А, не соответствует требованиям в сфере противодействия терроризму.

МКДОУ «Теремок» пгт.Зарубино относится к объекту (территории) третьей категории опасности, поскольку является объектом с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних.

Однако в нарушение требований законодательства, в МКДОУ «Теремок» пгт.Зарубино отсутствует система видеонаблюдения, в связи с чем, комплексная безопасность и антитеррористическая защищенность учреждения не обеспечивается, не реализуется деятельность по предупреждению терроризма.

Пунктом 2 ст. 6, п. 7 ст. 28 Федерального закона от N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" предусмотрено, что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; а также несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке, в частности, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в РФ", охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно п. 6.48 "СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения" для обеспечения комплексной безопасности, антитеррористической защищенности и охраны образовательных организаций следует предусматривать на первом этаже помещения для размещения сотрудников организаций, обеспечивающих их охрану, с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в службу по обеспечению вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". Из приложения "В" к указанному Своду правил следует, что требования об установке систем видеонаблюдения распространяются на дошкольные образовательные организации и общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи, колледжи, школы-интернаты).

Из содержания п. 6.1. ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» следует, что муниципальный район наделен полномочиями по участию в профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма на территории муниципального района.

В п. 42 Концепции противодействия терроризму в РФ, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, закреплено, что расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым субъектом РФ и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления городских округов обладают полномочиями по финансированию муниципальных учреждений.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в РФ", к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Таким образом, исполнение требований нормативно-правовых актов по обеспечению технической укрепленности и антитеррористической защищенности является обязанностью не только образовательных учреждений, но и органов местного самоуправления. В этой связи администрация Хасанского муниципального района, как орган местного самоуправления, обязана осуществить финансирование установки системы видеонаблюдения.

Суд исходит из того, что осуществление деятельности учреждения в отсутствие системы технического контроля - видеонаблюдения, не обеспечивает в полной мере исполнение требований действующего законодательства в области антитеррористической защищенности, и может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, создает опасные условия для неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, нарушает их права и законные интересы.

Действующее законодательство не связывает выполнение органами местного самоуправления требований по обеспечению антитеррористической безопасности с их финансовыми возможностями, отсутствие финансовой возможности на их выполнение не может являться основанием для отказа в удовлетворении требований прокурора. Осуществление деятельности учреждения в отсутствие системы видеонаблюдения не обеспечивает безопасность объекта в области антитеррористической защищенности, создает опасные условия для неопределенного круга лиц.

Отсутствие системы видеонаблюдения в образовательном учреждении отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая устойчивость объекта, постоянный контроль и возможность своевременного предупреждения террористических актов, чрезвычайных ситуаций на территории образовательного учреждения, может способствовать совершению противоправных действий в отношении лиц, находящихся в учреждении.

Учитывая, что установка системы видеонаблюдения в образовательной организации является обязательной в силу закона, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

решил:

исковые требования прокурора Хасанского района Приморского края в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к администрации Хасанского муниципального района, Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад Теремок» пгт.Зарубино Хасанского муниципального района о возложении обязанности – удовлетворить.

Обязать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Теремок» пгт.Зарубино Хасанского муниципального района создать безопасные условия обучения и воспитания, путем оборудования здания бюджетного дошкольного образовательного учреждения системой видеонаблюдения, обеспечивающей непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течении двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Обязать администрацию Хасанского муниципального района Приморского края осуществить финансирование расходов, необходимых на установку системы видеонаблюдения в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад Теремок» пгт.Зарубино Хасанского муниципального района, расположенного по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт.Зарубино, ул.Строительная, д.24А, в течении одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Приморский краевой суд через Хасанский районный суд Приморского края в течение месяца со дня изготовления решения в

мотивированном виде.

Судья А.Н. Гурская

Решение в окончательной форме изготовлено 08.07.2022.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».